



Settore Tecnico

Prot. n°, del

Spett.le Operatore Economico
a mezzo piattaforma MEPA

SCHEMA LETTERA DI INVITO
per affidamento diretto mediante in M.e.P.A.
ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) d.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.

OGGETTO: Richiesta Preventivo/Offerta per l'affidamento degli *“Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione di Loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali”*. Lotto n° 1.

CUP: C88B23000150002 - CIG: 9866807AB5

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In esecuzione della propria determinazione a contrarre n° ____ del _____ intende affidare i lavori in oggetto tramite richiesta di offerta (r.d.o.) ad imprese iscritte nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Per quanto sopra,

INVITA

codesto Operatore Economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura in argomento sulla base delle condizioni indicate nel presente invito e negli atti progettuali, intendendosi con l'avvenuta partecipazione pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera.

L'affidamento avverrà per via telematica.

Tutte le informazioni sono contenute nel sito <https://www.acquistinretepa.it/>.

1. Disposizioni che regolano l'appalto:

- norme applicabili del Codice dei Contratti (D.Lgs. n° 50/2016) e Regolamento attuativo (DPR 207/2010) per le parti ancora in vigore;
- norme e condizioni contenute nella presente lettera d'invito e in tutta la documentazione allegata;
- norme del codice civile ove applicabili;
- D.Lgs. n° 82/2005.

2. Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Squillace, Piazza Municipio n° 1, 88069 Squillace (CZ); tel. 0961/914020 – sito istituzionale: <http://comune.squillace.cz.it>;
PEC: ufficiotecnico.squillace@asmepec.it;

3. Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs n° 50/2016. Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n° 76/2020 convertito con

la L. n° 120/2020 e modificato dal D.L. n° 77/2021 convertito con la L. n° 108/2021. L'Amministrazione comunale si riserva altresì di non procedere, con provvedimento motivato di annullamento della procedura, qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta valida per mancato rispetto di termini e/o modalità di presentazione, o per mancanza dei requisiti di partecipazione e/o di capacità generale e/o speciale indicati nella presente lettera d'invito, ovvero per motivi di pubblico interesse adeguatamente motivati, senza che i partecipanti possano richiedere indennità o compensi di sorta;

4. **Finanziamento:** progetto finanziato dalla Regione Calabria - Dipartimento "Territorio e Tutela dell'Ambiente" ai sensi e per gli effetti della deliberazione DGR n° 170 del 13/04/2023;
5. **Documenti:** le imprese possono prendere visione della documentazione di gara nella piattaforma telematica MePa e nel sito istituzionale del Comune: www.comune.squillace.cz.it;
6. **Divisione in lotti:** la procedura di affidamento è suddivisa in n° 3 lotti funzionali, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. qq), del Codice dei Contratti (D.Lgs. n° 50/2016);
7. **Contributo ANAC:** i concorrenti sono tenuti ad effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, per un importo pari a €, scegliendo tra le modalità disponibili sul sito dell'ANAC (già AVCP);
8. **Irregolarità essenziali:** ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma;
9. **Luogo di esecuzione:** Squillace (CZ);
10. **Descrizione:** *"Interventi di riefficientamento e rifunzionalizzazione dell'impianto di depurazione di Loc. Poveromo e delle stazioni di sollevamento comunali"*. Lotto n° 2;
11. **Lavorazioni di cui si compone l'intervento:** la categoria prevalente è la OS22 "impianti di potabilizzazione e depurazione", classifica I per l'importo lordo di € 49.601,33;
12. **Importo complessivo dell'appalto:** euro 49.601,33
di cui:
 - a) importo lavori a base d'asta euro 48.156,56
 - b) oneri per la sicurezza euro 1.444,77
(non soggetti a ribasso)

- 13. Modalità di determinazione del corrispettivo:** corrispettivo a corpo ai sensi dell'art. 59 comma 5 bis del D.lgs. n° 50/2016 s.m.i.;
- 14. Termine di esecuzione:** la data per l'ultimazione dei lavori è stabilita inderogabilmente entro e non oltre il 15 luglio 2023;
- 15. Documentazione:**
- ✓ la presente lettera d'invito;
 - ✓ Modulistica per la partecipazione;
 - ✓ Progetto Esecutivo.
- 16. Responsabile del Procedimento:** arch. Antonio Macaluso, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Squillace;
- 17. Termine, Indirizzo di ricezione e Modalità di presentazione delle offerte:**
- ✓ **Termine di caricamento delle offerte sulla piattaforma:** **ore 13:00 del giorno martedì 13/06/2023;**
 - ✓ **Modalità:** telematica, secondo quanto previsto nella presente richiesta di Preventivo/ Offerta;
 - ✓ **Apertura offerte:** **ore 15:00 del giorno martedì 13/06/2023;**

La procedura si svolge, ai sensi dell'art. 58 del D.lgs. n° 50/2016, in modalità interamente telematica attraverso l'utilizzo della il portale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione M.e.P.A. all'indirizzo <https://www.acquistinretepa.it/>.

L'offerta economica e la relativa documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana ed inviata solo ed esclusivamente, pena l'esclusione dalla gara, firmata digitalmente attraverso il portale <https://www.acquistinretepa.it/>.

✓ **Domanda di Partecipazione:**

La domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente, la domanda potrà altresì essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a pena di esclusione copia conforme all'originale della relativa procura. Alla domanda dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente (è preferibile l'uso dell'allegato "A") ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea attestante (secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il concorrente assumendosene la piena responsabilità):

- a) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella presente lettera di invito e negli atti progettuali;
(nel caso di concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all'Unione europea)
attesta di possedere i requisiti d'ordine speciale previsti dal d.P.R. n° 207/2010 s.m.i. accertati, ai sensi dell'art. 62 dello stesso decreto e dell'art. 90 comma 8 del D.lgs. n° 50/2016, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi;
- b) attesta di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori sul posto dove debbono eseguirsi i lavori;
- c) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli

oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

- d) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- e) dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e la disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;
- f) attesta di avere esaminato tutti gli elaborati progettuali, il computo metrico estimativo, di ritenerli adeguati e realizzabili per il prezzo corrispondente all'offerta presentata;
- g) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- h) attesta di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- i) dichiara che l'indirizzo PEC e/o mail indicati nel DGUE sono idonei per l'invio per l'eventuale richiesta di integrazioni di cui all'art. 83, comma 9 del D.lgs. n° 50/2016 s.m.i. (soccorso istruttorio) e qualsiasi altra comunicazione prevista dal medesimo decreto;
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
- j) indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
(nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito)
- k) indica la quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori o di servizi che verranno eseguiti da ciascun concorrente e quale categoria di lavori o tipologia di servizi verrà eseguita da ciascun concorrente;
- l) dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n° 383/2001;

oppure

dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla Legge n° 383/2001 ma che il periodo di emersione si è concluso;

- m) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n° 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- n) dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- o) autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la Stazione Appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

oppure

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di “accesso agli atti”, la stazione appaltante a rilasciare copia delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

- p) dichiara, ad integrazione del DGUE, che non ricorrono le cause di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 e smi c.1 lett. b-bis) c.5 lett. b) e), e-bis, c-ter), c-quater), f-bis) ed f-ter) e c.4 quinto periodo;
- q) dichiara l’insussistenza delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. n° 159/2011;
- r) dichiara che non ricorrono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n° 165/2001 e che il concorrente non è incorso, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- s) dichiara che il numero dei dipendenti è:
- t) di essere in regola con le disposizioni di cui alla Legge n° 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

oppure

di non essere tenuto al rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n° 68/99 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);

- u) dichiara di accettare la consegna anticipata dei lavori;
- v) dichiara, ai sensi dell’art. 47, comma 4, della L. n° 108/2021 di assumere l’obbligo di garantire che tra il personale dedicato all’appalto ci sia o una donna o un giovane di età inferiore a 36 anni o una persona disabile (da assumere in caso di aggiudicazione della procedura di gara nell’ipotesi in cui tale requisito non sia soddisfatto al momento della presentazione dell’istanza di partecipazione);
- w) di assumere l’obbligo del totale rispetto del principio DNSH secondo quanto previsto nella “Guida operativa per rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd DNSH) approvato con circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Unità di Missione NG EU del 30.12.2021;
- x) le posizioni INPS, INAIL ed eventualmente Cassa Edile;
- ✓ **DGUE (Documento di Gara Unico Europeo)** di cui all’art. 85 del D.lgs. n° 50/2016 s.m.i. in attuazione dell’art. 59 direttiva 2014/24/UE (appalti pubblici settori ordinari - cfr. Allegato B);

Tale documento è finalizzato alla dimostrazione del possesso di ordine generale e speciale dei cui rispettivamente all’art. 80 e 83 del D.Lgs. n° 50/2016 e deve essere compilato nel rispetto delle seguenti disposizioni:

- regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (pubblicato in GUUE L 3/16 del 6 gennaio 2016;

- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n° 3 a titolo “Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 (G.U. n° 174 del 27 luglio 2016)”;
 - nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
 - nel caso di aggregazione di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
 - nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
- ✓ **Dichiarazione** relativa ai soggetti di cui all’art.80 c.3 del Dlgs n° 50/2016 (Allegato C);
 - ✓ **Offerta Economica:** da redigere sull’Allegato “D”;
 - ✓ **Cauzione:** la presente procedura non prevede la costituzione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 1, comma 4 della Legge n° 120/2020. Non è altresì prevista la presentazione dell’impegno a costituire la cauzione definitiva;
 - ✓ **Sopralluogo:** ai fini della partecipazione alla presente gara non è previsto il sopralluogo e, pertanto, non è previsto il rilascio di alcuna attestazione di presa visione dei luoghi.

18. Condizioni minime di carattere generale, economico e tecnico necessarie per la partecipazione:

Requisiti di ordine generale:

Non è ammessa la partecipazione alla presente agli Operatori Economici per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n° 50/2016;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 6.09.2011, n° 159;
- le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs del 2001, n° 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

19. Termine di validità dell’offerta: gli offerenti hanno la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi centottanta giorni dalla data di presentazione delle offerte;

20. Criterio di aggiudicazione: l’appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio del minor prezzo così come previsto nell’art.36 comma 9 bis del D.Lgs. n° 50/2016 s.m.i. mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara e da applicare indistintamente su tutti i prezzi unitari;

21. Penalità: in caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, sarà applicata una penale nella percentuale dello 0,05% (zerovirgolazero cinque per cento) dell’ammontare netto dell’appalto per ogni giorno di ritardo. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull’importo della rata di saldo in sede di collaudo finale;

22. Soccorso istruttorio:

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, ed in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di

quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata.

La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- ✚ il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- ✚ l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- ✚ la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- ✚ la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- ✚ la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

23. Subappalto:

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le lavorazioni che intende subappaltare secondo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n° 50/2016; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del citato articolo, la stazione appaltante ha previsto per il presente affidamento che il subappalto non può superare la quota del quaranta per cento dell'importo complessivo del contratto in quanto tale limite risulta nello specifico coerente con la tipologia delle lavorazioni rientranti nell'unica categoria dei lavori presente nel progetto e att

a contemperare l'apertura della procedura alla massima partecipazione di operatori variamente configurati e qualificati. La quota indicata risulta, altresì, compatibile, da un lato, con l'esigenza di consentire alla S.A. il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, e, dall'altro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori.

24. Trattamento dati personali:

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR) e del Codice della Privacy si informa che il trattamento dei dati personali, conferiti nell'ambito della procedura o comunque raccolti dal Comune di Squillace, è finalizzato unicamente all'accertamento dell'idoneità dei concorrenti, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti. I dati dichiarati saranno utilizzati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse.

25. Altre informazioni:

- Si precisa che la presente richiesta di preventivo è finalizzata al potenziale diretto dell'esecuzione dei lavori specificati in oggetto senza procedura di gara ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n° 76/2020. Pertanto, la Stazione Appaltante con la presente non assume alcun obbligo contrattuale e potrà affidare, non affidare o affidare in parte i lavori in oggetto con specifico provvedimento.
- L'offerta, redatta secondo l'allegato schema, dovrà essere firmata dal legale rappresentante della ditta in indirizzo ed inoltrata con le modalità indicate al precedente punto 17.
- In caso di affidamento l'aggiudicazione sarà subordinata alla verifica del possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.
- Il presente affidamento non prevede l'applicazione della clausola compromissoria, il Foro competente è quello di Catanzaro escluso ogni altro.
- Saranno consentiti modifiche al contratto nelle ipotesi e nei limiti del 30 % del suo importo netto, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.
- RUP: l'arch. Antonio Macaluso, tel. 0961.914020 - PEC: ufficiotecnico.squillace@asmepec.it.
- Per quanto non espressamente previsto si rinvia al D.Lgs n° 50/2016 ed al D.P.R. n° 207/2010 per la parte ancora vigente.

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio Tecnico tel. 0961.914020, ovvero mediante l'indirizzo PEC: ufficiotecnico.squillace@asmepec.it o recandosi personalmente presso gli uffici comunali.

Allegati:

- *Progetto Esecutivo;*
- *Allegato A;*
- *Allegato B - DGUE;*
- *Allegato C;*
- *Allegato D.*

Il Responsabile del Settore Tecnico
f.to* arch. Antonio Macaluso

* “firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n° 39/1993”.